

인공지능 비즈니스 모델
2026학년도 2학기

06

아이디어 보호와 지식재산권



싸워서 이기기는 쉬워도
이긴 것을 지키기는 어렵다.

춘추전국시대 병법가 · 정치가, 오자(본명: 오기, 吳起)

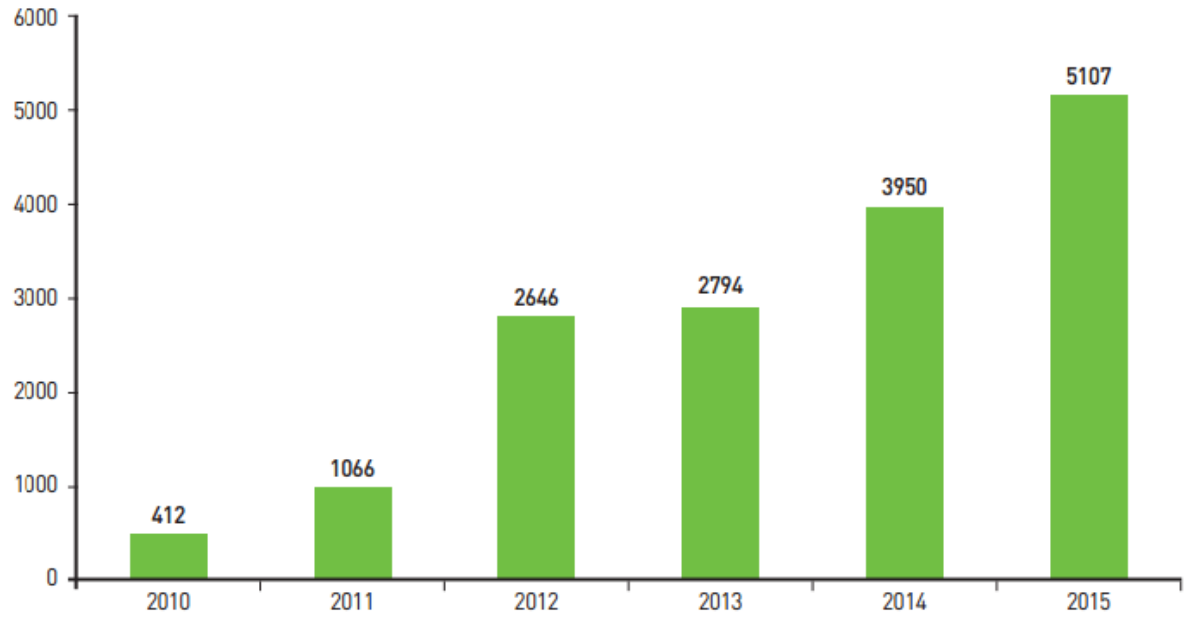
학습목표

1. 4차산업혁명 시대의 지식재산권 확보가 중요한가를 이해한다.
2. 지식재산권의 종류를 살펴본다.
3. 특허의 성립 조건을 살펴본다.
4. 특허출원 및 심사과정을 살펴본다.
5. 효과적인 특허 창출 전략에 대해서 살펴본다.

6.1 4차 산업혁명과 지식재산권

- 4차 산업혁명으로 인해 제조업과 인터넷이 융합되고 경쟁이 글로벌 차원에서 진행 되면서 **기업들은 혁신을 구현한 지식재산을 경쟁우위로 활용**하고 있음
- 4차 산업혁명과 관련된 핵심기술의 특허가 지난 5년간 12배 이상 폭발적으로 성장하고 있음

[그림 6-1] 4차산업혁명 관련 기술의 전세계 특허등록 건수 (2010-2015)



출처 : European Patent Office – Espacenet (http://worldwide.espacenet.com/)

6.2 지식재산권 활용

1) 창업지원 자금 유치하기

- 초기 창업기업에서 지식재산권은 많은 용도로 활용이 가능한 아주 유용한 자원

- 초기 창업기업이 창업자금을 조달하는 방법은 크게 3가지가 있음

① 창업가나 동업자, 주위 사람들의 자금 조달
② 정부가 지원하는 창업지원 프로그램에 선정되어 자금을 유치
③ 금융기관에서 융자를 받는 방법(기술보증기금, 신용보증기금, 한국산업은행, 기업은행 등)

☞ **지식재산권은 정부 창업지원사업 및 융자를 받을 때 평가에 유리하게 반영됨**

6.2 지식재산권 활용

2) 정부 R&D 자금 유치하기

- 시제품을 완성하면 상용화를 위한 R&D 자금에 대한 필요성이 급증함
- 중소벤처기업부나 산업자원부 산하 기관의 R&D 자금을 유치하여 국제적인 경쟁력을 갖춘 제품이나 서비스를 개발하기 위해서는 제안 제품이나 서비스에 대한 기술성 평가를 받아야 하는데,
- 이 때에 지식재산권이 중요한 역할을 함

3) 투자 유치하기

- 최근에는 지식재산권을 기반으로 중소기업에 투자하는 벤처캐피탈이나 자산운용사가 늘어나고 있음

☞ 예) 2012년에 설립된 '아이디어브릿지' 자산운용사는 지식재산권 전문 펀드를 만들어서 IP Sale & License Back 구조로 중소기업에 투자를 하고 있음

6.2 지식재산권 활용

4) 마케팅에 활용하기

- 창업기업은 브랜드 이미지가 아직 정립되어 있지 않아 소비자 입장에서 제품의 우수성을 확인할 수 있는 방법이 매우 부족
- 이 때 효과적인 마케팅 방법 중에 하나가 지식재산권을 이용하는 방법임
- **특허를 취득한 기술이 적용된 제품이라면 소비자에게 기존의 제품보다 우수한 효과가 있을 것이라고 인식**될 수 있음

5) 기술거래하기

- 자신이 특허를 활용해서 직접 제품이나 서비스를 완성하기 어려운 경우, 다른 기업이 사용 할 수 있도록 기술을 거래하는 방법도 매우 유용함
- 기술거래는 특허 기술에 대한 소유권을 타인에게 완전히 이전하는 **"특허권 매매"**와 특허 소유권은 본인이 소유하고 특허 기술의 실시권을 양도하고 로얄티를 받는 **"라이센스 방식"**이 있음

6.2 지식재산권 활용

6) 인증받기

- **"신기술인증(new excellent technology)"**과 **"신제품인증(new excellent product)"**은 지식재산권을 보유하고 특허를 받은 경우에만 인증이 가능함
- 이러한 인증을 받은 경우 공공기관의 의무구매, 보증우대, R&D지원 가점 등 다양한 지원을 받을 수 있음





6.3 지식재산권의 종류

1) 산업재산권의 종류

[그림 6-8] 지식재산권의 종류



출처 : 특허청 (http://www.kipo.go.kr/)

6.3 지식재산권의 종류

2) 산업재산권의 특징

- 산업재산권은 산업경제, 기술창업과 관계가 깊은 지식재산권으로서,
- 4가지의 산업재산권은 각각 보호대상이 다르며, 특허법, 실용신안법, 디자인보호법 및 상표법 등 서로 다른 법률에 의하여 권리를 규정함

[표 6-1] 산업재산권의 특징 비교

종류	특허권	실용신안권	디자인권	상표권
정의	자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 발명(대발명)	자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작(소발명)의 고안	물품의 형산, 모양, 색채 또는 이들을 결합한 것으로서 시각을 통하여 미감을 일으키게 하는 것	기호, 문자, 도형, 입체적 형상, 색채, 홀로그램, 동작 또는 이들을 결합한 것
보호 대상	모든 발명	물품의 형상, 구조 또는 조합에 관한 고안에 한정됨	물품의 디자인	상품 및 서비스에 사용하는 표장(브랜드)
존속 기간	등록일 후 출원일로부터 20년이 되는 날까지	등록일 후 출원일로부터 10년이 되는 날까지	등록일로부터 15년	등록일로부터 10년 (10년마다 갱신 가능)

출처 : 특허청 (http://www.kipo.go.kr/)

6.3 지식재산권의 종류

2) 산업재산권의 특징(예)

- **특허권:** 발명수준이 고도한 '발명'
- **실용신안:** 창작수준이 낮은 '고안'
- **디자인권:** 물품의 외관
- **상표권:** 제작사 명칭

그림 6-9 자동차를 예로 든 산업재산권의 비교

특허 원천 · 핵심기술

- ABS브레이크 시스템 기술
- 지능형현가 시스템 기술
- 변속기에 관한 기술
- 저연비 엔진 기술

실용신안 Life-Cycle이 짧은 주변 개량기술

- 백미러 관련 기술
- 컵홀더 관련 기술
- 자동차문 관련 기술
- 의자 높낮이 조절 구조



디자인 물품의 외관

- 차체 형상
- 의자 형상
- 전방램프 형상
- 리어스포일러 형상

상표 상품의 명칭

- 자동차 명칭
  (무쏘, 그랜저, 레간자, 카니발 등)
- 제작사 명칭 (현대, 대우, 기아)

출처 : 특허청 (http://www.kipo.go.kr/)

6.4 특허 취득 절차

1) 특허의 성립 조건

- 특허의 성립 조건은 신규성, 진보성, 산업상 이용가능성으로 구분됨

신규성	– 발명의 내용이 사회 일반에 공개되지 않은 것으로서 신규 한 것 – 공개 되어 신규성을 상실한 발명은 새로운 기술을 공개하는 것이 아니기 때문에 독점권을 부여하지 않음
진보성	– 출원발명이 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자(당업자)가 선행기술로부터 용이하게 발명할 수 없는 정도 – 진보성 판단은 목적, 구성 및 효과의 3요소 중 발명의 구성 및 효과에 중점을 두면서 목적, 구성 및 효과를 종합적으로 대비하여 판단
산업상 이용가능성	– 신규성과 진보성을 만족하지만 발명이 실제적으로 산업적으로 이용가능하지 않는 발명인 경우 거절 – 최근의 경향은 산업상 이용가능성이 높은 발명인 경우 신규성이나 진보성이 다소 부족하더라도 특허를 등록시켜주는 경우가 있음

6.4 특허 취득 절차

2) 특허 출원: 특허명세서 작성

- **특허명세서:** 특허를 받고자 하는 발명의 기술적 내용을 명백하고 상세하게 기재한 서면

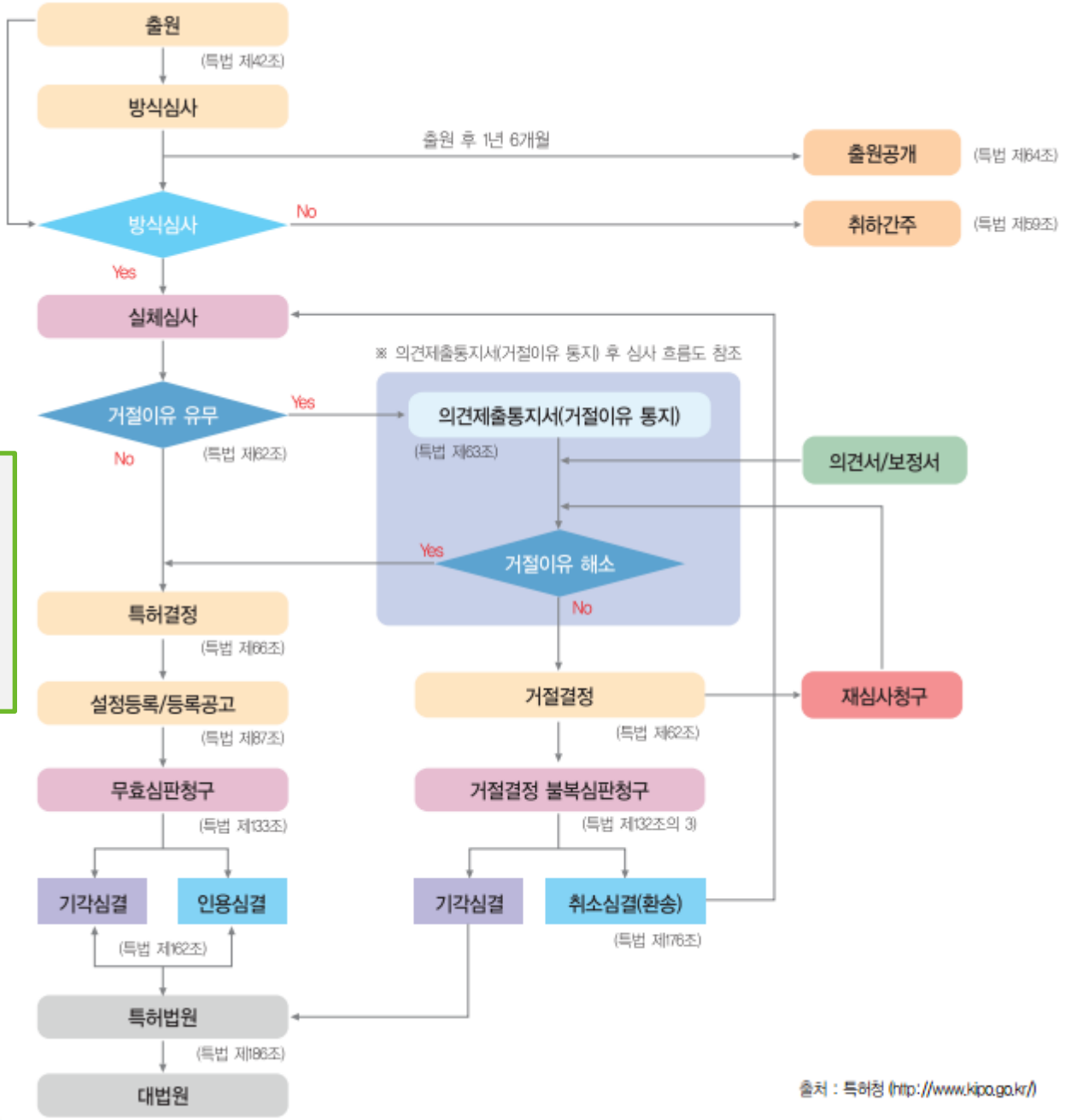
[명세서]

[발명(고안)의 명칭]
[기술분야]
[발명(고안)의 배경이 되는 기술]
([선행기술문헌])
([특허문헌])
([비특허문헌])
[발명(고안)의 내용]
[해결하고자 하는 과제]
[과제의 해결 수단]
[발명(고안)의 효과]
[도면의 간단한 설명]
[발명(고안)을 실시하기 위한 구체적인 내용]
([실시 예])
([산업상 이용가능성])
([부호의 설명])
([수탁번호])
([서열목록 자유텍스트])
[특허(실용신안등록) 청구범위]
[청구항 1]

6.4 특허 취득 절차

3) 특허 심사 절차

- 출원된 특허는 복잡한 심사 절차를 거쳐 최종적으로 등록 여부 결정



출처 : 특허청 (http://www.kipo.go.kr/)

6.5 특허 창출 전략

1) 선행 기술 분석을 통한 특허 창출 전략

(1) 반드시 아이디어와 관련한 **선행기술이 있는지** 여부를 확인해야 함

(2) 나의 발명이 이미 특허출원 되었다고 해서 결코 포기하거나 낙담할 필요는 없으며, **선행기술과 차별화될만한 아이디어를 추가**해서 보강함

(3) 특허 획득이나 유지에는 많은 비용과 노력이 들기 때문에, **특허 획득의 목적이나 특허 취득 후의 활용방안 등을 분명히** 정립하도록 함

[그림 6-11] 키워드를 이용한 특허정보조사 과정



출처 : 특허청, 한국발명진흥회(2013), "지식재산의 이해 : 지식재산 입문"

6.5 특허 창출 전략

2) 구성요소 재결합에 의한 특허 창출 전략

- 기존 물품 또는 방법의 구성요소를 여러 범위로 분해해 보도록 함

(1) 구성요소의 부가: **A+B+C -> A+B+C+D**	– 기존의 제품에 한 가지 이상의 기능요소(구조요소)를 더하여 새로운 유익한 물건을 만듦
(2) 구성요소의 치환(대체): **A+B+C+D -> A+B+C+D'**	– 발명을 이루는 단위요소들 중 일부를 다른 제품 또는 기술분야에서 사용하고 있는 단위요소로 대체 또는 치환
(3) 구성요소의 삭제: **A+B+C+D -> A+B+C**	– 기능은 그대로 유지하면서 구성요소 일부를 제거

6.5 특허 창출 전략

3) 효과적인 특허청구범위 설정으로 실효성있는 특허 창출 전략

- **특허청구범위:** 자신의 아이디어를 보호받을 수 있는 범위

☞ 좋은 특허는 다른 특허와 겹치지 않는 **가능한 넓은 청구범위**를 갖는 것



[청구범위 예1]

앉아 있을 때 사람의 몸을 걸치는 도구로서,
엉덩이를 걸치기 위한 나무로 된 원형의 밑판과,
상기 밑판에 부착되어 밑판을 지면에서부터 떠받치는 4개의 다리와
상기 밑판의 한 변에 부착되어 상기 도구에 앉은 사람의 등을 지지하는 사변형 모양의 등판으로 구성된 의자

[청구범위 예2]

앉아 있을 때 사람의 몸을 걸치는 도구로서,
엉덩이를 걸치기 위한 밑판과,
상기 밑판에 부착되어 밑판을 지면에서부터 떠받치는 다리와
상기 밑판의 한 변에 부착되어 상기 도구에 앉은 사람의 등을 지지하는 등판으로 구성된 의자

6.5 특허 창출 전략

3) 효과적인 특허청구범위 설정으로 실효성있는 특허 창출 전략

☞ [청구범위 예3]의 청구범위가 설정되면 모든 종류의 의자가 청구범위 안에 들어옴으로써 좋은 청구범위를 갖게 됨



[청구범위 예3]

앉아 있을 때 사람의 몸을 걸치는 도구로서,
엉덩이를 걸치기 위한 밑판과,
상기 밑판에 부착되어 밑판을 지면에서부터 떠받치는 다리로 구성된 의자


THE AGE OF
THE FOURTH INDUSTRIAL
REVOLUTION
INNOVATIVE START-UP
BUSINESS